



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP144/2025

din 19.06.2025

pentru modificarea unor acte normative (susținerea economiei digitale și a serviciilor electronice)

Publicat : 20.06.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 328 art. 374 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - Articolul 6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se completează cu textul:

„să efectueze eliberări de mijloace bănești în numerar, astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (2) pct. 5) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, în limita sumei existente în sertarul pentru bani al echipamentului de casă și control sau într-un alt loc special destinat, amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești, utilizatorului serviciului de plată, la cererea expresă a acestuia, imediat înainte de executarea unei operațiuni de plată printr-o plată efectuată în vederea achiziționării de bunuri și/sau servicii, indiferent de suma tranzacției, dar nu mai mult de 1000 de lei per tranzacție și în sumă ce nu depășește cumulativ 100 000 de lei lunar.”

Art. II. - La articolul 26 alineatul (2) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, după textul „pentru activități umanitare, de voluntariat sau religioase” se introduce textul „ , precum și în calitate de nomazi digitali”.

Art. III. - La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, după textul „pentru activități umanitare, de voluntariat sau religioase” se introduce textul „ , precum și în calitate de nomazi digitali”.

Art. IV. - La articolul 5 din Legea nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28-29, art. 203), cu modificările ulterioare, alineatul (7) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

„l) dacă sumele nerepatriate reprezintă datorii ale unui nerezident cu o valoare cumulativă de până la 100 000 de lei din tranzacțiile economice externe efectuate de un rezident.”

Art. V. - Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18-19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (2), după textul „pentru activități umanitare, de voluntariat sau religioase” se introduce textul „, precum și în calitate de nomazi digitali”.

2. În anexa nr. 2, la punctul 4, textul „pentru activități umanitare, de voluntariat sau religioase” se substituie cu textul „pentru activități umanitare, de voluntariat, religioase sau în calitate de nomazi digitali”.

Art. VI. - Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 122-124, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) să înmâneze un bon de casă/document fiscal emis pe suport de hârtie sau să transmită, în format electronic, la numărul de telefon sau la adresa electronică indicată, în cazul prezentării de către consumator, până la momentul achitării, a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică ori în cadrul sistemului sau al platformei electronice de management, un alt document care să confirme faptul cumpărării produsului, conform unui regulament aprobat de Guvern;”.

2. La articolul 10, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) să înmâneze un bon de casă/document fiscal emis pe suport de hârtie sau să transmită, în format electronic, la numărul de telefon sau la adresa electronică indicată, în cazul prezentării de către consumator, până la momentul achitării, a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică ori în cadrul sistemului sau al platformei electronice de management, un alt document care să confirme faptul prestării serviciului, conform unui regulament aprobat de Guvern;”.

3. Articolul 28:

la alineatul (4), după textul „adresa locului de preschimbare a mărfii,” se introduce textul „datele de identificare ale persoanei juridice desemnate de comerciant pentru recepționarea mărfii, după caz,”;

articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Predarea mărfii în vederea preschimbării se face către comerciant (vânzător) ori către o persoană juridică desemnată de acesta, în baza unui document de predare-primire, luând în considerare condițiile de publicitate de la alin. (4) privind persoana juridică desemnată.”

Art. VII. - Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187,

art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2:

noțiunea „act de constituire” va avea următorul cuprins:

„*act de constituire* - document prin care se constituie persoana juridică, precum și contractul de constituire și/sau statutul, astfel cum este prevăzut la art. 178 din Codul civil nr. 1107/2002;”

la noțiunea „ghișeul unic la înregistrarea de stat”, textul „perfectarea actelor de constituire,” se exclude;

la noțiunea „întreprinzător individual inactiv”, textul „nu are sucursale,” se exclude;

articolul se completează cu următoarele noțiuni:

„*decizia registratorului în domeniul înregistrării de stat* - act care certifică înregistrarea de stat a constituirii, reorganizării, dizolvării, suspendării sau reluării activității persoanei juridice, a sucursalelor acesteia, a faptului modificării actelor de constituire ale persoanei juridice, a înscrierii datelor în Registrul de stat, precum și a obținerii sau a încetării de către persoana fizică a calității de întreprinzător individual, a constituirii sau a încetării activității gospodăriei țărănești (de fermier), sau, după caz, a refuzului motivat al înregistrării de stat;

formular-tip - model de cerere sau al unui alt document utilizat în procedura de înregistrare;

înregistrare de stat online - procedura înregistrării de stat a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, care se derulează integral prin mijloace electronice, la distanță.”

2. Articolul 4:

la alineatul (4), textul „precum și altor servicii prevăzute la art. 35,” se exclude;

la alineatul (7), textul „punctelor 1, 2 și 4” se substituie cu textul „a punctului 2”;

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul refuzului neîntemeiat al solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat pe suport de hârtie, precum și în cazul emiterii deciziei motivate de refuz al înregistrării, plata nu se restituie.”

3. Articolul 7:

la alineatul (1):

literele c), c¹) și e) se abrogă;

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) alte acte sau avize prevăzute de legislație, necesare pentru înregistrarea de stat.”

4. Articolul 8:

la alineatul (2¹), după cuvintele „se traduc în limba română” se introduc cuvintele „de către un traducător autorizat”;

articolul se completează cu alineatul (2³) cu următorul cuprins:

„(2³) Organul înregistrării de stat pune la dispoziția solicitanților, pe pagina sa web oficială și pe portalul guvernamental al antreprenorului, formulare-tip de acte constitutive și formulare-tip de cereri în limba română ce pot fi folosite de solicitanți în procedura de înregistrare, inclusiv online.”

5. La articolul 9 alineatul (7), textul „art. 8 alin. (1) lit. a) sau c)” se substituie cu textul „art. 8 alin. (1) lit. a)”.

6. Articolul 11:

la alineatul (1), cuvântul „respingere a” se substituie cu cuvântul „refuz al”;

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul în care la examinarea cererii depuse pentru înregistrarea online apar suspiciuni rezonabile de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentantului acestuia sau a oricărei alte persoane indicate în cerere, a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, registratorul în domeniul înregistrării de stat solicită prezența fizică a acestora.”

7. Articolul 12:

la alineatul (2), textul „și Legea nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător” se exclude;

alineatul (3):

la litera c), liniuța a patra se abrogă;

alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) alte acte sau avize prevăzute de legislație, necesare pentru înregistrarea de stat.”

alineatul (3¹) va avea următorul cuprins:

„(3¹) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentul prevăzut la alin. (3) lit. b), se depun următoarele documente:

a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conțină următoarele date:

- denumirea sucursalei, sediul acesteia (adresa poștală), numărul de telefon/fax, adresa electronică, genurile de activitate desfășurate de sucursală;
- denumirea, forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;
- mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;

b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine;

c) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus în limba română, legalizat în modul stabilit de lege. În cazul în care autoritățile competente din țara în care își are sediul persoana juridică străină nu emit extrase din registru, se depun documentele și informațiile relevante emise de părți terțe din țara de reședință conform legislației naționale;

d) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.”

8. La articolul 13 alineatul (1) litera e), cuvintele „emisă de instanța judecătorească sau de executorul judecătoresc” se substituie cu textul „emisă de instanța de judecată, de executorul judecătoresc sau de o altă autoritate abilitată, după caz”.

9. Articolul 15 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează de organul înregistrării de stat și în formă electronică, într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator, inclusiv sub formă de date structurate. Documentele și informațiile depuse pe suport de hârtie sunt convertite în format electronic de către organul înregistrării de stat.”

10. La articolul 17:

literale c¹) și c²) se abrogă;

articolul se completează cu litera c³) cu următorul cuprins:

„c³) alte acte sau avize prevăzute de legislație în vederea înregistrării modificărilor.”

11. La articolul 19:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

„**Articolul 19.** Mențiuni și notări în Registrul de stat”;

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Organul înregistrării de stat efectuează notarea în Registrul de stat a cazurilor prevăzute la art. 435 din Codul civil nr. 1107/2002 și în alte acte normative.”

12. La articolul 22, alineatul (15) se abrogă.

13. La articolul 26¹:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

„Articolul 26¹. Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice care și-a suspendat activitatea”;

în cuprinsul articolului, cuvintele „sau întreprinzătorul individual”, cuvintele „sau a întreprinzătorului individual” și cuvintele „și întreprinzătorilor individuali” se exclud;

la alineatul (3), cuvintele „a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual și îl radiază” se substituie cu cuvintele „a persoanei juridice și o radiază”;

la alineatul (4), textul „a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărei activitate a fost suspendată. Avizul va conține date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat” se substituie cu textul „a persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată. Avizul va conține date despre persoana juridică radiată”;

la alineatul (6), textul „persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia” se substituie cu textul „persoanei juridice, administratorul acesteia”;

la alineatul (7), cuvintele „persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali restabiliți” se substituie cu cuvintele „persoanelor juridice restabilite”.

14. Articolul 33:

alineatul (1):

la litera i), textul „numărul de identificare personal (IDNP)” se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;

la litera i³), cuvintele „numărul de identificare de stat” se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;

literele q²) și q³) vor avea următorul cuprins:

„q²) interdicțiile aplicate, după caz, de instanțele de judecată, de executorii judecătorești sau de alte autorități abilitate;

„q³) date cu privire la datoria față de bugetul public național;”

la litera s), cuvintele „numărul de identificare personal” se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;

alineatul se completează cu litera t¹) cu următorul cuprins:

„t¹) notările prevăzute de art. 435 din Codul civil nr. 1107/2002 și de alte acte normative;”

alineatul (2):

la litera a), cuvintele „numărul de identificare personal” se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;

la litera c¹), cuvintele „numărul de identificare de stat” se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)”;

litera d¹) se abrogă;

alineatul se completează cu litera d²) cu următorul cuprins:

„d²) notările prevăzute de art. 435 din Codul civil nr. 1107/2002 și de alte acte normative;”.

15. La articolul 34¹ alineatul (2), cuvintele „starea persoanei juridice” se substituie cu cuvintele „notări privind starea persoanei juridice”, iar cuvintele „date privind radierea acestuia” – cu cuvintele „notări privind radierea acestuia”.

16. La articolul 36 alineatul (1¹), cuvintele „sînt evaluate o dată pe an” se substituie cu textul „sunt evaluate cel puțin o dată la 3 ani”.

Art. VIII. - La articolul 13 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) deschiderii de către rezidenți a conturilor destinate efectuării operațiunilor de încasare realizate pentru vânzarea de bunuri și/sau servicii exclusiv la export, cu obligarea înregistrării finale a mijloacelor bănești în conturi deschise la băncile licențiate în Republica Moldova;”.

Art. IX. - La articolul 56¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se abrogă.

Art. X. - Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se completează cu următoarea noțiune:

„*nomad digital* – străin care desfășoară o activitate de muncă la distanță prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova sau care are calitatea de asociat al unei persoane juridice înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova, sau care desfășoară activitatea de management al unei persoane juridice înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova, de la distanță, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, și care obține dreptul de ședere provizorie în Republica Moldova în condițiile prezentei legi.”

2. La articolul 31, alineatul (2) se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

„k) nomazilor digitali.”

3. Legea se completează cu articolul 37² cu următorul cuprins:

„**Articolul 37².** Acordarea și prelungirea dreptului

de ședere provizorie pentru nomazii

digitali

(1) Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat sau prelungit străinului care se califică drept nomad digital cu condiția că acesta intenționează să rămână pe teritoriul Republicii Moldova peste termenul legal de ședere, în timp ce continuă să obțină venituri din desfășurarea activității de muncă la distanță în baza unui contract individual de muncă ori a unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova sau din activitatea desfășurată în cadrul unei persoane juridice în care are calitatea de asociat și care este înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova, la îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:

a) dispune de mijloace de întreținere lunare obținute din activitatea desfășurată în cuantum de cel puțin 18 salarii medii prognozate pentru anul curent în Republica Moldova pentru ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii pentru eliberarea permisului de ședere provizorie;

b) desfășoară și poate confirma desfășurarea activității din care obține venituri de la distanță, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, pe toată durata de valabilitate a permisului de ședere provizorie solicitată.

(2) Cererea de acordare/prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru nomadul digital care desfășoară o activitate de muncă sau are calitatea de asociat conform alin. (1) va fi însoțită de următoarele acte:

a) documentul de călătorie acceptat pentru autorizarea trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, în original și în copie;

b) actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței de pe teritoriul Republicii Moldova. În calitate de act ce atestă dreptul de folosință asupra locuinței poate servi contractul de locațiune sau contractul de prestări de servicii de cazare, încheiat cu o organizație hotelieră din Republica Moldova;

c) certificatul de cazier judiciar, de cazier multilingv sau un alt document cu aceeași valoare juridică, legalizat/apostilat de autoritățile statului a cărui cetățenie străinul o deține, tradus în limba română sau engleză. În cazul în care străinul are o ședere legală de cel puțin doi ani într-o altă țară decât țara a cărei cetățenie o deține, acesta urmează să prezinte certificatul de cazier judiciar sau un alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile statului de reședință, tradus și legalizat/apostilat, precum și documentul ce îi confirmă dreptul de ședere, iar în cazul prelungirii dreptului de ședere, acesta nu se

prezintă;

d) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova;

e) extrasul bancar în limba română sau engleză, ce confirmă încasarea mijloacelor de întreținere lunare obținute din activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin 18 salarii medii prognozate pentru anul curent în Republica Moldova (trei salarii pe lună), pentru ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii pentru acordarea dreptului de ședere provizorie.

(3) În cazul în care nomadul digital desfășoară o activitate de muncă la distanță în cadrul unei persoane juridice înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova, suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (2), se prezintă următoarele acte:

a) o copie legalizată/apostilată și tradusă în limba română a contractului de muncă sau a contractului de prestări servicii, încheiat cu o persoană juridică înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova;

b) o declarație pe propria răspundere că desfășoară o activitate de muncă la distanță.

(4) În cazul în care nomadul digital are calitatea de asociat al unei persoane juridice înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova, suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (2), se prezintă un act emis de autoritățile competente ale statului de înregistrare a persoanei juridice străine, eliberat în ultimele 3 luni, care să confirme că persoana juridică nu este în insolabilitate și/sau în lichidare, precum și statutul de asociat al solicitantului, legalizat/apostilat și tradus în limba română.

(5) Dreptul de ședere provizorie pentru nomazii digitali este acordat pentru perioada solicitată, însă nu poate depăși doi ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o nouă perioadă.”

4. Articolul 43¹²:

la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) avizul emis de administrația parcului pentru tehnologia informației;”

la alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) avizul emis de administrația parcului pentru tehnologia informației;”.

Art. XI. – Articolul 34 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Angajatorii informează despre locurile de muncă create și/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilități în condițiile art. 14 alin. (1) lit. a¹) și b) din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.”

la alineatul (7), textul „alin. (4) și (5)” se substituie cu textul „alin. (4)”.

Art. XII. - La articolul 5¹ din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a), se admite în cazul persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care dețin un certificat calificat al cheii publice, eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, precum și în cazul persoanelor juridice rezidente ai căror reprezentanți, fondatori, administratori și beneficiari efectivi sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, sau persoane care dețin un certificat calificat al cheii publice, eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene.”

Art. XIII. - Articolul 14 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Băncile pot desfășura, în baza autorizației acordate de Banca Națională a Moldovei, activități de prestare de servicii pentru clientela proprie, care, deși nu sunt conexe activității desfășurate de bancă, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare. Activitățile respective trebuie să fie compatibile cu cerințele activității bancare, în special cu cele referitoare la menținerea unei bune reputații a băncii și protejarea intereselor deponenților.”

Art. XIV. - La articolul 2 din Legea nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 34-38, art. 34), cu modificările ulterioare, noțiunea „centru unificat de prestare a serviciilor publice (centru unificat)” va avea următorul cuprins:

„*centru unificat de prestare a serviciilor publice (centru unificat)* - modalitate de prestare a serviciilor publice prin intermediul ghișeului unic, prin care segmentul de prima linie (front-office) de prestare a serviciilor publice este preluat de către o entitate terță (autoritate a administrației publice locale, misiune diplomatică/oficiu consular sau persoană juridică de drept privat care, în limita competențelor delegate în conformitate cu actele normative, prestează servicii publice) pentru asigurarea completării, transmiterii de către beneficiarul de servicii publice a cererilor de prestare a serviciilor publice și/sau obținerii rezultatelor prestării acestora, prestatorului de servicii publice revenindu-i sarcina examinării cererilor și producerii rezultatului prestării serviciilor publice (back-office);”.

Art. XV. - Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 272-273, art. 470), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, noțiunea „dezvoltator de proiecte de finanțare participativă” va avea următorul cuprins:

„dezvoltator de proiecte de finanțare participativă (în continuare -dezvoltator) - persoana fizică care practică activitatea de antreprenoriat sau persoana juridică ai cărei reprezentanți, fondatori, administratori și beneficiari efectivi sunt cetățeni ai Republicii Moldova, care intenționează să obțină finanțare pentru un proiect prin intermediul unei platforme de finanțare participativă;”.

2. Articolul 9 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Întru executarea prevederilor alin. (1), furnizorul este obligat:

a) să dispună de o platformă de finanțare participativă și de dotarea tehnică corespunzătoare pentru a menține funcționarea platformei gestionate și pentru a finaliza tranzacțiile de finanțare participativă;

b) să dispună de resursele necesare pentru a asigura activitatea ordonată și continuă a platformei de finanțare participativă, avându-se în vedere natura, volumul și periodicitatea tranzacțiilor, precum și riscurile la care acestea sunt expuse;

c) să elaboreze și, în caz de necesitate, să aplice un plan de asigurare a continuității activității, precum și un plan privind recuperarea datelor în caz de disfuncțiuni și de testare periodică a sistemelor backup, în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere;

d) la cererea autorității de supraveghere sau cel puțin o dată la doi ani, să efectueze, în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere, auditul tehnic al platformei de finanțare participativă utilizate.”

3. Articolul 12:

la alineatul (2), cuvintele „al sistemelor automatizate de deservire la distanță” se substituie cu cuvintele „prin instrumentele de plată electronice cu acces de la distanță”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Furnizorul, în mod obligatoriu, deschide la un prestator de servicii de plată din Republica Moldova un cont de plată pentru derularea operațiunilor fiduciare, prin care sunt efectuate doar încasările și plățile ce țin exclusiv de activitatea de finanțare participativă. Mijloacele bănești aflate în conturile deschise conform prezentului alineat nu fac și nu pot face obiectul unei proceduri de executare silită împotriva furnizorului și nu pot fi urmărite sau incluse în masa debitoare în cazul insolvenței furnizorului.”

4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Furnizorul are dreptul să externalizeze către terți o parte din funcțiile sale operaționale, cu condiția că asigură toate măsurile rezonabile pentru a evita orice risc operațional suplimentar și efectuează notificarea prealabilă a autorității de supraveghere privind serviciile pe care intenționează să le externalizeze, în conformitate cu actul normativ emis în acest sens de autoritatea de supraveghere.”

5. La articolul 14:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Furnizorului i se interzice să dețină o participațiune în ofertele de finanțare participativă plasate pe propria sa platformă.”

articolul se completează cu alineatele (2¹)-(2³) cu următorul cuprins:

„(2¹) Furnizorul nu poate accepta, în calitate de dezvoltator de proiect pe platforma sa de finanțare participativă, următoarele persoane:

a) acționarii furnizorului care dețin cel puțin 20% din capitalul social sau din drepturile de vot;

b) membrii organului de conducere sau angajații furnizorului;

c) orice persoană fizică sau juridică legată de persoanele indicate la lit. a) și b) din prezentul alineat printr-o relație de control, în sensul art. 6 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.

(2²) Furnizorul care acceptă în calitate de investitori în proiectele de finanțare participativă plasate pe platforma sa de finanțare participativă pe oricare dintre persoanele menționate la alin. (2¹) este obligat să afișeze pe platforma sa informația despre faptul că acceptă aceste persoane ca investitori, menționând informațiile referitoare la proiectele specifice de finanțare participativă în care aceste persoane au investit, și se asigură că astfel de investiții sunt realizate în aceleași condiții ca și cele ale altor investitori și că persoanele menționate nu beneficiază de un tratament preferențial sau de un acces privilegiat la informații.

(2³) Furnizorul trebuie să asigure că acceptarea în calitate de investitori în proiectele de finanțare participativă plasate pe platforma sa de finanțare participativă a persoanelor menționate la alin. (2¹) se va realiza numai în scopul asigurării acumulării, în termenul stabilit, a investițiilor.”

alineatul (3) se completează cu textul „ , în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere”.

6. La articolul 17, cuvântul „trimestriale” se exclude.

7. Legea se completează cu articolul 28¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 28¹. Buletinul de anunțuri (avizier)

(1) Furnizorul poate utiliza un buletin de anunțuri (avizier) în care le permite clienților săi să publice anunțuri despre interesul de a cumpăra și de a vinde împrumuturi, valori mobiliare sau instrumente admise în scopul finanțării participative, care au fost inițial oferite pe platforma sa de finanțare participativă.

(2) Buletinul de anunțuri menționat la alin. (1) nu poate fi utilizat pentru a reuni anunțul despre interesul de a cumpăra și cel de a vinde prin intermediul protocoalelor sau procedurilor interne de operare ale furnizorului, într-un mod care duce la încheierea unui

contract. Buletinul de anunțuri nu este format dintr-un sistem intern de corelare care execută ordinele clienților pe o bază multilaterală.

(3) Furnizorul care utilizează buletinul de anunțuri conform alin. (1) este obligat:

a) să informeze clienții cu privire la modul de utilizare a buletinului de anunțuri, specificat la alin. (1) și (2);

b) să solicite clienților care publică anunțuri despre interesul lor de a vinde un împrumut, o valoare mobilă sau un instrument menționate la alin. (1), să pună la dispoziție fișa cu informații esențiale privind investiția;

c) să pună la dispoziția clienților care doresc să cumpere împrumuturi și care fac obiectul anunțului publicat în buletinul de anunțuri informații cu privire la performanța împrumuturilor publicate pe platformă de către furnizor;

d) să asigure că clienții lui care publică anunțuri despre interesul lor de a achiziționa un împrumut, o valoare mobilă sau un instrument și care sunt considerați ca fiind investitori nesofisticați primesc informațiile menționate la art. 21 alin. (1) și avertizarea de risc menționată la art. 28 alin. (4).

(4) Furnizorii care permit publicitatea anunțurilor despre interese menționate la alin. (1), în scopul verificării dreptului de proprietate al investitorilor, le solicită investitorilor care publică anunțuri despre interese să notifice furnizorii privind orice modificare a dreptului de proprietate.

(5) Furnizorii care sugerează un preț de referință pentru activitățile de cumpărare și vânzare menționate la alin. (1) își informează clienții că prețul de referință sugerat nu are caracter obligatoriu și prezintă elemente esențiale ale regulilor de evaluare a bonității dezvoltatorului/debitorului-consumator în conformitate cu art. 21 alin. (4) lit. c)."

8. La articolul 31, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Din momentul publicării ofertei de finanțare participativă, investitorii pot investi mijloacele bănești pe care furnizorul le acumulează.

(2) Din momentul acumulării sumei necesare împrumutului și după expirarea termenului de revocare pentru toți investitorii nesofisticați, furnizorul încheie contractul de împrumut cu dezvoltatorul/debitorul-consumator.”

9. La articolul 33, alineatul (6) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

„h) în cazul în care furnizorul a efectuat o evaluare a împrumutului:

(i) cea mai recentă evaluare;

(ii) data evaluării;

(iii) o explicație a motivelor pentru care furnizorul de servicii de finanțare participativă a efectuat evaluarea; și

(iv) o descriere corespunzătoare a randamentului efectiv preconizat, ținând seama de comisioane și de ratele de nerambursare.”

10. La articolul 39:

alineatul (2):

la punctul (6), litera j) se abrogă;

alineatul se completează cu punctele 7)–9) cu următorul cuprins:

„7) raportul de audit tehnic, realizat conform cerințelor art. 9 alin. (1¹);

8) copiile documentelor ce atestă închirierea sau cumpărarea unui edificiu/de edificii, de echipamente, de sisteme IT necesare pentru prestarea serviciilor și desfășurarea activităților preconizate;

9) dovada achitării taxei de examinare a cererii de autorizare, în mărime de 10000 de lei, care se varsă la bugetul autorității de supraveghere.”

alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Decizia autorității de supraveghere privind autorizarea furnizorului prevede serviciile de finanțare participativă pe care furnizorul este autorizat să le presteze, precum și alte servicii utilizate de furnizor la prestarea serviciilor de finanțare participativă.

(4) În cazul extinderii/reducerii serviciilor de finanțare participativă care nu au fost prevăzute la data autorizării, furnizorul depune o cerere de reperfectare a actului permisiv, la care anexează documentele ce conțin informații referitoare la serviciul de finanțare participativă pe care intenționează să îl presteze sau care urmează a fi redus, precum și dovada achitării taxei prevăzute la alin. (2) pct. 9).”

11. La articolul 45:

alineatul (1) se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:

„e) furnizorul nu a prestat servicii de finanțare participativă timp de 9 luni succesive și, în același timp, nu mai este implicat în administrarea contractelor existente, care au fost încheiate inițial prin punerea în legătură a investitorilor interesați să acorde finanțare prin utilizarea platformei sale de finanțare participativă;

f) furnizorul nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată autorizația.”

articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Din momentul adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizării, furnizorului i se interzice încheierea unor noi contracte de servicii de finanțare participativă. Furnizorul trebuie să își îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de servicii de finanțare participativă încheiate anterior luării deciziei de suspendare sau de

retragere a autorizării.

(4) Până la radierea furnizorului din Registru, acesta continuă să se afle sub incidența prevederilor prezentei legi.”

Art. XVI. - Legea comunicațiilor electronice nr. 72/2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 226-228, art. 266) se modifică după cum urmează:

1. Clauza de armonizare se completează cu alineatul:

„- transpune parțial Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 (text cu relevanță pentru SEE), CELEX: 32018R1971, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 321/1 din 17 decembrie 2018.”

2. Articolul 2 se completează cu punctul 50¹ cu următorul cuprins:

„50¹. *număr din Uniunea Europeană* - număr din planurile naționale de numerotație corespunzător codurilor de țară E.164 pentru zonele geografice care aparțin teritoriului Uniunii Europene;”.

3. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele „cu excepția cazului în care legea prevede altfel” se substituie cu textul „cu excepția cazurilor prevăzute la art. 15 alin. (13), pentru care acest termen este nelimitat, sau a altor cazuri în care legea prevede altfel”.

4. La articolul 15:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Atunci când aprobă hotărâri/decizii, Agenția ține cont în cea mai mare măsură de orice orientare, aviz, recomandare, poziție comună și bună practică adoptată de OAREC, cu scopul de a asigura o punere în aplicare uniformă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice, care intră în domeniul de aplicare menționat în prezenta lege sau în Legea nr. 81/2025 privind reglementarea serviciilor de roaming dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care deviază de la orientările OAREC, Agenția își motivează decizia.”

articolul se completează cu alineatele (3)-(22) cu următorul cuprins:

„(3) Persoana care reprezintă Republica Moldova în Consiliul autorităților de reglementare al OAREC este desemnată de Agenție dintre directorul Agenției, un membru al Consiliului de administrație al Agenției și înlocuitorul oricăruia dintre aceștia.

(4) Membrul care reprezintă Republica Moldova în Consiliul autorităților de reglementare al OAREC are un supleant desemnat de Agenție. Supleantul reprezintă membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC atunci când acesta este absent. Supleantul respectiv este desemnat dintre directorul Agenției, un membru al Consiliului de

administrație al Agenției, înlocuitorii acestora sau un membru al personalului Agenției.

(5) Membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC și supleantul acestuia sunt desemnați luând în considerare cunoștințele lor în domeniul comunicațiilor electronice, precum și competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Pentru a asigura continuitatea activității Consiliului autorităților de reglementare al OAREC, Agenția depune eforturi pentru a limita rata de înlocuire a membrilor și, în măsura posibilităților, a supleanților acestora, de asemenea pentru obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în acest Consiliu.

(6) Membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC și supleantul acestuia acționează independent și obiectiv, indiferent de orice interes național sau personal specific.

(7) Membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC și supleantul acestuia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la Guvern, de la nicio instituție, persoană sau organism.

(8) Membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC și supleantul acestuia pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați la reuniuni de consilierii lor sau de alți experți.

(9) Membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC participă în calitate de membru al Consiliului de administrație al Oficiului OAREC. Agenția poate desemna o altă persoană decât membrul Consiliului autorităților de reglementare al OAREC în calitate de membru al Consiliului de administrație al Oficiului OAREC. Persoana respectivă este desemnată dintre directorul Agenției, un membru al Consiliului de administrație al Agenției și înlocuitorul oricăruia dintre aceștia.

(10) Fiecare membru al Consiliului de administrație al Oficiului OAREC are un supleant care îl reprezintă în caz de absență.

Supleanții fiecărui membru al Consiliului de administrație al Oficiului OAREC sunt persoanele numite în calitate de supleanți ai membrilor Consiliului autorităților de reglementare al OAREC. Agenția poate desemna o altă persoană decât supleantul membrului Consiliului autorităților de reglementare al OAREC în calitate de supleant al membrului Consiliului de administrație al Oficiului OAREC. Persoana respectivă este desemnată dintre directorul Agenției, un membru al Consiliului de administrație al Agenției, înlocuitorul oricăruia dintre aceștia sau un membru al personalului Agenției.

(11) Membrul Consiliului de administrație al Oficiului OAREC și supleantul acestuia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la Guvern, de la nicio instituție, persoană sau organism.

(12) Membrul Consiliului de administrație al Oficiului OAREC și supleantul acestuia pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați la ședințe de consultanți sau de experți.

(13) Membrii Consiliului autorităților de reglementare al OAREC, membrii Consiliului

de administrație al Oficiului OAREC și ai grupurilor de lucru, alți participanți la reuniunile acestora, experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajați de Oficiul OAREC respectă cerințele de confidențialitate în conformitate cu tratatele internaționale încheiate între Republica Moldova și Uniunea Europeană, chiar și după încetarea atribuțiilor lor.

(14) Membrii Consiliului autorităților de reglementare al OAREC, membrii Consiliului de administrație al Oficiului OAREC, experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajați de Oficiul OAREC întocmesc, fiecare în parte, o declarație scrisă în care precizează angajamentele lor și absența sau prezența oricăror interese directe sau indirecte ce ar putea aduce atingere independenței lor.

(15) Declarațiile menționate la alin. (14) sunt întocmite la preluarea responsabilităților, sunt corecte și complete și sunt actualizate ori de câte ori există riscul prezenței oricăror interese directe sau indirecte ce ar putea fi considerate ca aducând atingere independenței persoanelor ce întocmesc declarațiile. Declarațiile membrilor Consiliului autorităților de reglementare al OAREC și ale membrilor Consiliului de administrație al Oficiului OAREC sunt făcute publice.

(16) Membrii Consiliului autorităților de reglementare al OAREC, membrii Consiliului de administrație al Oficiului OAREC, membrii grupurilor de lucru și alți participanți la reuniunile acestora, experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajați de Oficiul OAREC declară, fiecare în parte, corect și complet, cel târziu la începutul fiecărei ședințe, toate interesele ce ar putea aduce atingere independenței lor în ceea ce privește punctele înscrise pe ordinea de zi și se abțin de la participarea la dezbaterile referitoare la punctele respective și de la votul în legătură cu acestea.

(17) La solicitarea motivată a OAREC sau a Oficiului OAREC, Agenția și alte autorități competente furnizează OAREC sau Oficiului OAREC toate informațiile necesare, în timp util și cu exactitate, pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, cu condiția ca acestea să aibă acces în mod legal la informațiile relevante și ca solicitarea de informații să fie necesară în legătură cu natura respectivei atribuții. De asemenea, OAREC sau Oficiul OAREC poate solicita să îi fie transmise astfel de informații la intervale regulate și în formate specificate. Astfel de solicitări se formulează, în cazul în care este posibil, utilizându-se formate comune de raportare.

(18) Agenția poate adresa solicitări motivate OAREC sau Oficiului OAREC privind furnizarea, în timp util și cu exactitate, a tuturor informațiilor necesare care să îi permită Agenției sau altei autorități competente îndeplinirea atribuțiilor lor, pe baza principiului cooperării loiale. În cazul în care OAREC sau Oficiul OAREC consideră că informațiile sunt confidențiale, Agenția sau o altă autoritate competentă asigură această confidențialitate în conformitate cu tratatele internaționale încheiate între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Secretul profesional nu împiedică realizarea în timp util a schimbului de informații.

(19) În cazul în care informațiile nu sunt puse la dispoziție în timp util de către Agenție, OAREC sau Oficiul OAREC poate adresa o solicitare motivată fie altor autorități competente ale Republicii Moldova, fie direct întreprinderilor relevante care furnizează

rețele și/sau servicii de comunicații electronice, precum și facilitățile asociate.

(20) OAREC sau Oficiul OAREC poate notifica Agenția în cazul în care aceasta nu a furnizat informațiile cu privire la solicitări, în conformitate cu alin. (19). La solicitarea OAREC sau a Oficiului OAREC, Agenția acordă asistență OAREC în procesul de colectare a acestor informații.

(21) Agenția și alte autorități competente au dreptul să solicite altor autorități naționale responsabile sau întreprinderilor care furnizează rețele și/sau servicii de comunicații electronice, facilități asociate ori servicii asociate transmiterea tuturor informațiilor necesare pentru a-și îndeplini sarcinile menționate la alin. (17)-(20) și (22).

(22) Alte autorități naționale responsabile sau întreprinderile menționate la alin. (21) furnizează informațiile prevăzute la alin. (21) în mod prompt, la cerere și în conformitate cu calendarele și nivelul de detaliere cerute.”

5. La articolul 61 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) în cazul în care existența unei amenințări apreciabile la adresa conectivității de la un capăt la altul între utilizatorii finali a fost constatată într-un act inclus în anexa XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) la Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.”

6. La articolul 75:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Un furnizor de servicii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile sau fixe nu trebuie să perceapă un tarif mai mare decât tariful maxim relevant de terminare a apelurilor de voce pentru serviciul de terminare a apelurilor către un utilizator final în rețeaua sa, stabilit la nivelul Uniunii Europene.”

articolul se completează cu alineatele (1¹)-(1⁴) cu următorul cuprins:

„(1¹) Obligația de la alin. (1) se aplică apelurilor provenite de la numere din Planul național de numerotație, de la numere din Uniunea Europeană sau de la numere ale statelor membre ale Spațiului Economic European și sunt efectuate către numere din Planul național de numerotație, către numere din Uniunea Europeană sau către numere ale statelor membre ale Spațiului Economic European.

(1²) Obligația de la alin. (1) se aplică, de asemenea, apelurilor provenite de la numere din țări terțe și care sunt efectuate către numere din Planul național de numerotație, către numere din Uniunea Europeană sau către numere ale statelor membre ale Spațiului Economic European, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

1) în cazul în care un furnizor de servicii de terminare a apelurilor de voce dintr-o țară terță aplică apelurilor provenite de la numere din Uniunea Europeană tarife de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile sau fixe egale sau mai mici decât tarifele

unice la nivelul Uniunii Europene de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile sau fixe, pentru fiecare an și pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, pe baza tarifelor aplicate sau propuse de furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce din țările terțe furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de voce din Uniunea Europeană, și aplică același tratament tarifar pentru apelurile provenite de la numere din Planul național de numerotație; sau

2) în cazul în care:

a) Comisia Europeană stabilește că, pe baza informațiilor furnizate de o țară terță, tarifele de terminare a apelurilor de voce pentru apelurile provenite de la numere din Uniunea Europeană și care sunt efectuate către numere din țara terță respectivă sunt reglementate conform unor principii echivalente celor stabilite de Uniunea Europeană pentru statele membre; și

b) țara terță respectivă figurează într-un act al Uniunii Europene de stabilire a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe, inclus în anexa XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) la Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte; și

c) tratamentul tarifar menționat la pct. a) se aplică și apelurilor de voce provenite de la numere din Planul național de numerotație.

(1³) Pentru a constata respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1²), Agenția face schimbul necesar de informații cu Comisia Europeană și OAREC.

(1⁴) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt reflectate în euro, iar valorile lor se înțeleg ca taxe pe minut, fără TVA, și se percep pe secundă. Dacă respectivele tarife sunt stabilite în moneda națională, acestea sunt convertite potrivit prevederilor alin. (5)."

la alineatul (3), cuvintele „apelurile naționale” se substituie cu cuvintele „apelurile de voce provenite de la numere din Planul național de numerotație”;

la alineatul (5), primul enunț va avea următorul cuprins: „În cazul în care tarifele de terminare a apelurilor de voce aplicate de furnizorii de servicii de terminare a apelurilor de voce provenite de la numere din Planul național de numerotație sau de la numere ale statelor membre ale Uniunii Europene, sau de la numere ale statelor membre ale Spațiului Economic European sunt stabilite în monedă națională, tarifele maxime de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe prevăzute la alin. (1) se convertesc în monedă națională prin aplicarea celei mai recente medii a cursurilor de schimb de referință publicate la 1 septembrie, la 1 octombrie și la 1 noiembrie de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) În sensul prezentului articol, prin numere din Planul național de numerotație se înțeleg resursele de numerotație atribuite de Agenție prin licență furnizorilor autorizați și

asignate utilizatorilor, conform prevederilor prezentei legi.”

Art. XVII. – Legea nr. 81/2025 privind reglementarea serviciilor de roaming dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 215-222, art. 259) se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1:

la alineatul (2), după textul „de protecție a consumatorilor,” se introduce textul „de protecție a datelor,”;

la alineatul (3) punctul 2), cuvintele „principalele condiții” se substituie cu cuvântul „condițiile”;

la alineatul (5), textul „art. 11 alin. (1) lit. d)” se substituie cu textul „art. 3 alin. (4), art. 7 și art. 11 alin. (1) lit. c)”.

2. Articolul 3:

la alineatul (1), textul „parvenite din partea oricărui furnizor de servicii de roaming, stabilit în zona de roaming reglementat,” se exclude;

la alineatul (6), textul „prevederilor alin. (4)” se substituie cu textul „deciziei emise de către Agenție în conformitate cu alin. (4) din prezentul articol și cu art. 11 alin. (1) lit. c)”, iar textul „ în timp ce utilizează serviciile de roaming” se exclude;

la alineatul (11), textul „ , după caz,” și cuvântul „relevante” se exclud.

3. Articolul 5:

la alineatul (3), textul „art. 8” se substituie cu textul „art. 7”;

alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 6, alineatul (6) se abrogă.

5. Articolul 7:

la alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „ , în conformitate cu art. 75 alin. (1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 72/2025”;

alineatul (2) se completează în final cu textul „ , în conformitate cu art. 75 alin. (1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 72/2025”;

la alineatul (5), textul „art. 4-6 și cu alin. (1)” se substituie cu textul „art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1)-(4) și cu alin. (1) din prezentul articol”;

alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

„(6) Fără a aducere atingere alin. (5), furnizorii de servicii de roaming aplică în mod automat tariful stabilit în conformitate cu art. 4, art. 5 alin. (1)-(3) și alin. (1) din prezentul

articol tuturor clienților existenți și noi ai serviciilor de roaming.

(7) Orice client al serviciilor de roaming poate solicita în orice moment trecerea la sau de la tariful stabilit în conformitate cu art. 4, art. 5 alin. (1)–(3), art. 6 alin. (1)–(4) și cu alin. (1) din prezentul articol. În cazul în care clienții serviciilor de roaming aleg în mod intenționat să treacă de la sau înapoi la tariful stabilit în conformitate cu art. 4, art. 5 alin. (1)–(3), art. 6 alin. (1)–(4) și alin. (1) din prezentul articol, orice astfel de modificare se face în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, este gratuită și nu implică condiții sau restricții legate de elemente ale abonamentelor altele decât serviciile de roaming. Furnizorii de servicii de roaming pot amâna modificarea până în momentul în care tariful de roaming anterior a fost valabil timp de o perioadă minimă precizată, care nu va depăși două luni.”

la alineatul (8) litera c), textul „în conformitate cu hotărârea Agenției menționată la alin. (11)” se substituie cu textul „ținând cont în cea mai mare măsură de orientările OAREC privind serviciile de roaming cu amănuntul”;

alineatul (11) se abrogă.

6. Articolul 8:

la alineatul (8), cuvintele „clientul are dreptul” se substituie cu cuvintele „clienții au dreptul”;

alineatul (13) se abrogă.

7. La articolul 9, alineatul (20) se abrogă.

8. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.

9. Articolul 11:

alineatul (1):

la litera c), cuvintele „oferta de referință și” se exclud;

literele d)–g) se abrogă;

la alineatul (3), primul enunț se completează în final cu textul „, inclusiv în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene – Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Reunion, Sfântul Martin, insulele Azore, Madeira și Canare”.

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Agenția are competența de a solicita întreprinderilor care fac obiectul obligațiilor prevăzute de prezenta lege și de hotărârile și deciziile emise de Agenție în baza acesteia, să furnizeze toate informațiile relevante pentru punerea în aplicare și executarea prezentei legi și a deciziilor și hotărârilor respective. Întreprinderile menționate trebuie să furnizeze aceste informații prompt, la cerere și în conformitate cu termenele și nivelul de detaliere cerute de Agenție. Agenția poate distribui aceste informații către Comisia Europeană, către OAREC și către orice altă autoritate națională de reglementare din Uniunea Europeană sau

orice altă autoritate competentă.”

la alineatul (5), cuvintele „solicită OAREC” se substituie cu textul „solicită Comisiei Europene, OAREC”, iar textul „între Agenție, OAREC” - cu textul „între Agenție, Comisia Europeană, OAREC”;

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Agenția pune la dispoziția publicului informații actualizate privind aplicarea prezentei legi, în special a art. 4, a art. 5 alin. (1)-(3), a art. 6 alin. (1)-(4), a deciziilor emise de Agenție în conformitate cu art. 3 alin. (4), art. 7, art. 11 alin. (1) lit. c) și a altor hotărâri și decizii emise în baza prezentei legi, într-un mod care să le permită părților interesate să aibă un acces ușor la acestea.”

alineatul (9):

în cuprinsul alineatului, cuvântul „unice” se exclude;

la litera b), cuvintele „și pe care clienții serviciilor de roaming au posibilitatea tehnică de a le utiliza” se exclud;

alineatul (10) se abrogă.

10. La articolul 12 alineatul (2), primul enunț se completează cu textul „ , în conformitate cu art. 31 și 32 din Legea comunicațiilor electronice nr. 72/2025”.

11. La articolul 13, sintagma „OAREC” se substituie cu sintagma „Comisia Europeană”.

12. La articolul 14 alineatul (4), cuvintele „OAREC va fi notificat” se substituie cu cuvintele „Comisia Europeană va fi notificată”.

Art. XVIII. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. XV, care intră în vigoare la data publicării, și a art. XII, care va intra în vigoare odată cu crearea condițiilor tehnice prevăzute la alin. (4) din prezentul articol.

(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, furnizorii își vor aduce activitatea în concordanță cu prezenta lege și vor raporta acest fapt autorității de supraveghere.

(3) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu aceasta.

(4) Identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice în privința cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene se va realiza prin intermediul prestatorilor de servicii de încredere, certificați și acreditați în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 977/2023 cu privire la stabilirea metodelor alternative de identificare de la distanță a persoanei fizice și aprobarea Procedurii de identificare a persoanei fizice de la distanță utilizând mijloace digitale.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr. 144. Chișinău, 19 iunie 2025.